

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3888/2537

บริษัท คอ มเมอร์เชียลยูเนียน ประกัน
ภัย (ประเทศไทย) จำกัด

โจทก์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี. เซ็นเตอร์ กับ
พวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 618, มาตรา 620, มาตรา 850, มาตรา 880, มาตรา 1087
ป.วิ.พ. มาตรา 55, มาตรา 94

ดวงตราของโจทก์ที่ประทับในใบแต่งตั้งนายความมีรูปร่างลักษณะ และรายละเอียดตัวอักษรในดวงตราเหมือนกับดวงตราที่จดทะเบียนไว้ตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนของกรมทะเบียนการค้าทุกประการต่างกันแต่เพียงว่ามีขนาดไม่เท่ากัน
ดังนี้ เมื่อกรมทะเบียนการค้าไม่มีระเบียบข้อบังคับว่าดวงตราที่ใช้ประทับจะต้องมีขนาดเท่าดวงตราที่จดทะเบียนไว้ จึงถือไม่ได้ว่าโจทก์ใช้ดวงตราที่ไม่ถูกต้องตามข้อบังคับประทับในใบแต่งตั้งนายความ อีกทั้งในระหว่างสืบพยานโจทก์ โจทก์ได้ยื่นใบแต่งตั้งนายความใหม่มีกรรมการของบริษัทลงชื่อและประทับตราถูกต้องตามข้อบังคับที่จดทะเบียนไว้ต่อศาลและให้สัตยาบันแก่กระบวนการพิจารณาที่นายโจทก์ได้ดำเนินไปแล้วศาลชั้นต้นสั่งอนุญาต การยื่นคำฟ้องของโจทก์จึงชอบด้วยกฎหมาย โจทก์เป็นผู้รับประกันภัยได้ชดใช้ค่าเสียหายตามกรมธรรม์ประกันภัยแก่ผู้เอาประกันภัยไปแล้ว จึงรับช่วงสิทธิมาฟ้องเรียกเอาแก่จำเลยผู้ขนส่ง มิได้ฟ้องบังคับคดีตามสัญญาประกันภัยจึงไม่อยู่ในบังคับของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 867

วรรคแรกอันจะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อ ฝ่ายที่ต้องรับผิดชอบมาแสดงจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้ และไม่ตกอยู่ภายในบังคับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 94 เพราะมิใช่กรณีมีกฎหมายบังคับให้ต้องมีพยานเอกสารมาแสดง ข้อตกลงใช้ค่าเสียหายที่ไม่ชัดเจน ไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับค่าเสียหายที่เกิดขึ้นว่า มีจำนวนเท่าใดแน่นอน จึงไม่กระทบข้อพิพาทที่จะมีขึ้นให้เสร็จไปด้วยต่างฝ่ายผันให้แก้กัน ไม่เป็นสัญญาประนีประนอมยอมความ เครื่องจักรแม้จะมีราคาหลายล้านบาท แต่ก็ยังเป็นสินค้าธรรมดาสามัญทั่วไปที่มีราคาสูงเท่านั้น ไม่ใช่ของมีค่าตามความหมายในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 620 จำเลยที่ 1 รับจ้าง ส. ขนเครื่องจักร แล้วไปติดต่อจำเลยที่ 3 ให้จัดหารถบรรทุกเครื่องจักรให้ จำเลยที่ 3 ออกใบเสร็จรับเงินและใบรับของให้จำเลยที่ 1 และติดต่อหารถบรรทุกให้ ซึ่งเป็นรถที่จดทะเบียนใช้ใบอนุญาตประกอบการขนส่งและดำเนินการรับจ้างขนส่งสินค้าในนามของจำเลยที่ 5 โดยระบุในหนังสือแสดงการจดทะเบียนว่าจำเลยที่ 5 มีสิทธิครอบครองและใช้ประกอบการขนส่งไปบรรทุกเครื่องจักรให้ ส. พฤติการณ์ดังกล่าวของจำเลยที่ 1 ที่ 3 ที่ 5 เป็นการขนส่งหลายคนหลายทอด ดังนั้นเมื่อเครื่องจักรบุบสลายระหว่างขนส่ง จะต้องร่วมกันรับผิดชอบ จำเลยที่ 2 ที่ 4 ที่ 6 ในฐานะหุ้นส่วนผู้จัดการของจำเลยที่ 1 ที่ 3 ที่ 5 จึงต้องร่วมรับผิดชอบ

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า จำเลยที่ 1 ที่ 3 และที่ 5 มีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการรับขนส่งสินค้า โดยมีจำเลยที่ 2 ที่ 4 และที่ 6 เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของจำเลยที่ 1 ที่ 3 ที่ 5 ตามลำดับโจทก์รับประกันภัยการขนส่งเครื่องปิดฉลากอากรแสตมป์ ขวดสุราของบริษัทสุราทิพย์ยุคนธร จำกัด ผู้เอาประกันภัยจำนวน 3 เครื่องจากต้นทางที่โกดังอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ไปยังปลายทางที่โรงงาน

ของผู้เอาประกันภัยที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยสัญญาว่าหากเครื่องจักรได้รับความเสียหายในระหว่างการขนส่ง โจทก์จะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เอาประกันภัยไม่เกินวงเงิน 5,500,000 บาท จำเลยที่ 1 ที่ 3 ที่ 5 และที่ 7 ได้ร่วมกันรับขนเครื่องจักรดังกล่าวโดยจำเลยที่ 1 เป็นผู้ตกลงรับจ้างจากบริษัทสุราทิพย์ยุคนธร จำกัด แล้วจำเลยที่ 1 ว่าจ้างมอบหมายให้จำเลยที่ 3 เป็นผู้ร่วมรับขนอีกทอดหนึ่งและจำเลยที่ 3 ว่าจ้างมอบหมายให้จำเลยที่ 5 เป็นผู้ร่วมรับขนทอดสุดท้ายโดยจำเลยที่ 5 นำรถยนต์บรรทุกของตน เข้าทำการขนส่งมีจำเลยที่ 7 ซึ่งเป็นลูกจ้างของจำเลยที่ 3 เป็นผู้ขับจำเลยที่ 7 ขับรถยนต์บรรทุกคันดังกล่าวบรรทุกเครื่องปิดฉลากอากาศสดมภ์ขวดสุราที่โจทก์รับประกันภัยไว้ไปตามเส้นทางการขนส่งตลอดได้สะพานรถไฟในเขตอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานี ด้วยความประมาทเลินเล่อปราศจากความระมัดระวังเป็นเหตุให้เครื่องจักรดังกล่าว 2 เครื่องชนครูดไปกับสะพานรถไฟได้รับความเสียหาย โจทก์ได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เอาประกันภัยไปแล้ว จำนวน 800,000 บาท จำเลยที่ 2 ที่ 4 และที่ 6 ในฐานะหุ้นส่วนผู้จัดการของจำเลยที่ 1 ที่ 3 ที่ 5 ตามลำดับต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1, ที่ 3, ที่ 5 และที่ 7 ใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวให้แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7 ครึ่งต่อปีนับแต่วันที่โจทก์เข้ารับช่วงสิทธิเป็นต้นไป จึงขอให้บังคับจำเลยทั้งเจ็ดร่วมกันใช้เงินแก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยที่ 1 ถึงที่ 6 ให้การว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องโจทก์ไม่ได้รับประกันเครื่องปิดฉลากอากาศสดมภ์ ขวดสุราและไม่ได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เอาประกันภัยจึงไม่ได้รับช่วงสิทธิตามฟ้องจำเลยที่ 1 ที่ 2 ไม่เคยมอบหมายให้จำเลยที่ 5 ที่ 6 ที่ 7 ขนส่งสินค้าตามฟ้อง จำเลยที่ 3 ไม่เคยรับจ้างบริษัทสุราทิพย์ยุคนธร จำกัด ขนส่งเครื่องจักรตามฟ้องหรือร่วมกับจำเลยที่ 1 ที่ 5 ที่ 7 ขนส่งเครื่องจักรดังกล่าวรถยนต์บรรทุก ไม่ใช่ของจำเลยที่ 3 และจำเลยที่ 7 ไม่ได้เป็นลูกจ้างของจำเลยที่ 3 หรือจำเลยที่ 5 จำเลยที่ 5 ที่ 6 ไม่เคยรับจ้างขนส่งหรือร่วมกับจำเลยอื่นขนส่ง

เครื่องจักรของบริษัทสุราทิพย์ยูคนธร จำกัด รถบรรทุกคันดังกล่าวเป็นของนายสุชาติ เทพาอภิรักษ์ จำเลยที่ 7 เป็นลูกจ้างของนายสุชาติ ซึ่งได้ประนีประนอมยอมความใช้ค่าเสียหายแก่บริษัทสุราทิพย์ยูคนธร จำกัด แล้ว ผู้ว่าจ้างและผู้ส่งปกปิดไม่บอกราคาหรือสภาพสิ่งของที่ขนส่งจึงไม่ต้องรับผิดชอบ โจทก์ฟ้องคดีเกินกว่า 1 ปี นับแต่วันเกิดเหตุจึงขาดอายุความ ค่าเสียหายของโจทก์ไม่เกิน 50,000 บาท ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 7 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ถึงที่ 7 ร่วมกันใช้เงินจำนวน 800,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 9 มกราคม 2528 เป็นต้นไปจนกว่าจะใช้เงินเสร็จ

จำเลยที่ 1 ถึงที่ 6 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ถึงที่ 6 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "จำเลยที่ 1 ถึงที่ 6 ฎีกาข้อแรกว่า ทนายโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องคดีเพราะดวงตราที่ประทับในใบแต่งตั้งทนายความไม่ใช่ดวงตราของโจทก์ที่จดทะเบียนไว้ เห็นว่าดวงตราที่ประทับในใบแต่งตั้งทนายความของโจทก์ มีรูปร่างลักษณะ และรายละเอียดตัวอักษรในดวงตราเหมือนกับดวงตราที่จดทะเบียนไว้ตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนเอกสารหมาย จ.15 จ.16 ทุกประการต่างกันแต่เพียงว่ามีขนาดไม่เท่ากัน นางกฤษณา นาสิมมา นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานครพยานโจทก์เบิกความว่า กรมทะเบียนการค้าไม่มีระเบียบข้อบังคับว่าดวงตราที่ใช้ประทับจะต้องมีขนาดเท่าดวงตราที่จดทะเบียนไว้ จึงถือไม่ได้ว่าโจทก์ใช้ดวงตราที่ไม่ถูกต้องตามข้อบังคับประทับในใบแต่งตั้งทนายความข้อเท็จจริงตามคำ

พิพากษาฎีกาที่ 1462/2508 ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงคดีนี้อย่างไรก็ดี ในระหว่างสืบพยาน โจทก์โจทก์ได้ยื่นใบแต่งตั้งทนายความใหม่มีกรรมการของบริษัทสองคนลงชื่อและประทับตราถูกต้องตามข้อบังคับที่จดทะเบียนไว้ต่อศาลและให้สัตยาบันแก่กระบวนพิจารณาที่ทนายโจทก์ได้ดำเนินไปแล้วศาลชั้นต้นสั่งอนุญาต การยื่นคำฟ้องของโจทก์จึงชอบด้วยกฎหมายโจทก์มีอำนาจฟ้อง ฎีกาจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

จำเลยที่ 1 ถึงที่ 6 ฎีกาข้อสองว่า โจทก์ไม่ใช่ผู้รับประกันภัยเครื่องปิดฉลากอากรแสตมป์ขวดสุราจากบริษัทสุราทิพย์ยุคนธร จำกัดตามฟ้อง เพราะผู้ลงชื่อในกรมธรรม์ประกันภัยไม่ใช่กรรมการของโจทก์และดวงตราที่ประทับไม่ถูกต้องตามข้อบังคับที่จดทะเบียนไว้ เท่ากับว่าโจทก์ไม่มีหลักฐานว่าโจทก์เป็นผู้รับประกันภัยนั้น เห็นว่าคดีนี้โจทก์ฟ้องว่าโจทก์เป็นผู้รับประกันภัยในการรับขนเครื่องจักรของบริษัทสุราทิพย์ยุคนธร จำกัด ผู้เอาประกันภัยซึ่งได้ว่าจ้างให้จำเลยที่ 1 ถึงที่ 6 ขนส่งเครื่องจักร 2 เครื่อง และได้เสียหายในระหว่างการขนส่งอันจำเลยที่ 1 ถึงที่ 6 จะต้องร่วมกันรับผิดชอบโจทก์ขอใช้ค่าเสียหายตามกรมธรรม์ประกันภัยแก่ผู้เอาประกันภัยไปแล้ว จึงได้รับช่วงสิทธิตามกฎหมายมาฟ้องเรียกเอาแก่จำเลยผู้ขนส่ง ไม่ใช่กรณีที่ฟ้องร้องให้บังคับคดีตามสัญญาประกันภัยจึงไม่อยู่ในบังคับของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 867 วรรคแรกอันจะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดชอบมาแสดงจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้ และไม่ตกอยู่ภายในบังคับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 94 เพราะมิใช่กรณีมีกฎหมายบังคับให้ต้องมีพยานเอกสารมาแสดง คำพยานบุคคลของโจทก์ก็ฟังได้โดยไม่ต้องอาศัยเอกสาร คดีนี้โจทก์มีนายพิพัฒน์ พูนพัฒน์ปรีชา รักษาการรองผู้จัดการสำนักจัดหากลุ่มบริษัทสุราทิพย์ จำกัดและนายสมชาย ศุภปิโยดมศิริ ผู้จัดการแผนกอค์คิภัยของโจทก์มาเบิกความว่า บริษัทสุราทิพย์ยุคนธร จำกัด ได้เอาประกันภัยในการขนส่งเครื่องปิดฉลากอากรแสตมป์ขวดสุราที่จะส่งไปยังโรงงานของบริษัทที่จังหวัดอุบลราชธานีไว้กับโจทก์ โดยบริษัทได้ว่าจ้างจำเลยที่ 1 เป็นผู้ขนส่ง เมื่อเครื่องจักร

ดังกล่าวได้รับความเสียหายในระหว่างขนส่งโจทก์ได้ใช้ค่าเสียหายแก่บริษัทแล้วตาม หลักฐานการรับช่วงสิทธิ เอกสารหมาย จ.28 จำเลยที่ 1 ถึงที่ 6 ไม่ได้นำเสนอหักล้าง ให้เห็นเป็นอย่างอื่น พยานหลักฐานโจทก์จึงรับฟังได้ว่าโจทก์เป็นผู้รับประกันภัยใน การรับขนส่งเครื่องจักรดังกล่าวไว้จากบริษัทสุราทิพย์ยุทธจักร จำกัด ตามฟ้อง ฎีกา จำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

จำเลยที่ 1 ถึงที่ 6 ฎีกาข้อสามว่า หลังเกิดเหตุ ตัวแทนจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 7 ได้ทำความตกลงยอมรับผิดใช้ค่าเสียหายแก่ตัวแทนของบริษัทสุราทิพย์ยุทธจักร จำกัด ตามบันทึกประจำวันเอกสารหมาย จ.24 แล้ว สิทธิตามสัญญารับขนส่งของบริษัท สุราทิพย์ยุทธจักรจำกัด จึงระงับไปตามผลของสัญญาประนีประนอมยอมความดัง กล่าวโจทก์ไม่อาจรับช่วงสิทธิจากบริษัทดังกล่าวได้อีกต่อไป เห็นว่าข้อตกลงใช้ค่าเสียหายดังกล่าวไม่ชัดเจนไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับค่าเสียหายที่เกิดขึ้นว่ามีจำนวน เท่าใดแน่นอน จึงไม่อาจระงับข้อพิพาทที่จะมีขึ้นให้เสร็จไปด้วยต่างฝ่ายผันให้แก้กัน ไม่เป็นสัญญาประนีประนอมยอมความ สิทธิที่จะเรียกค่าเสียหายของบริษัทสุราทิพย์ ยุทธจักร จำกัด ผู้ส่งจากจำเลยผู้ขนส่งจึงไม่ระงับโจทก์มีอำนาจรับช่วงสิทธิจากบริษัท ดังกล่าวมาฟ้องเรียกเอาแก่จำเลยได้ ฎีกาจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

จำเลยที่ 1 ถึงที่ 6 ฎีกาข้อสี่ว่า เครื่องปิดฉลากอากาศสดมภ์ขวดสุราที่จำเลย ขนส่งเป็นของมีค่า บริษัทสุราทิพย์ยุทธจักร จำกัดผู้ส่งมิได้บอกราคาหรือสภาพให้ จำเลยทราบในขณะที่ส่งมอบ จำเลยผู้ขนส่งจึงไม่ต้องรับผิดตามประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ มาตรา 620เห็นว่า เครื่องจักรดังกล่าวแม้จะมีราคาหลายล้านบาท แต่ก็ เป็นสินค้าธรรมดาสามัญทั่วไปที่มีราคาสูงเท่านั้น ไม่ใช่ของมีค่าพิเศษตามความหมาย ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 620 จำเลยจึงไม่อาจยกมาตราบดังกล่าว ขึ้นปฏิเสธความรับผิด ฎีกาจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

จำเลยที่ 1 ถึงที่ 6 ฎีกาขอหาว่า จำเลยที่ 1 ถึงที่ 6 ไม่ต้องร่วมกันรับผิดชอบ โจทก์นั้น พยานหลักฐานโจทก์ที่นำสืบได้ความว่าการขนส่งเครื่องปิดฉลากอาหาร แสตมป์ขวดสุราของบริษัทสุราทิพย์ยุคนธรจำกัด จากกรุงเทพมหานครไปยังโรงงาน ที่จังหวัดอุบลราชธานีมีผู้ขนส่งหลายคนคือจำเลยที่ 1 ที่ 3 ที่ 5 ซึ่งเป็นห้างหุ้นส่วน จำกัดที่มีวัตถุประสงค์รับขนส่ง จำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 หุ้นส่วนผู้จัดการนำสืบรับ ว่าได้รับจ้างบริษัทสุราทิพย์ยุคนธร จำกัดขนส่งเครื่องจักรดังกล่าวจริง โดยได้ว่าจ้าง จำเลยที่ 3 ให้เป็นผู้รับขนส่งช่วง จำเลยที่ 4 หุ้นส่วนผู้จัดการของจำเลยที่ 3 เบิก ความรับว่า จำเลยที่ 2 เคยขอให้พยานช่วยจัดหาบรรทุกไปขนส่งเครื่องจักรตาม ฟ้องโดยจำเลยที่ 3 เป็นผู้ออกไปเสร็จรับเงินและใบรับของให้จำเลยที่ 1 แต่อ้างว่า เป็นแผ่นเหล็กไม่ใช่เครื่องจักรจึงคิดค่าขนส่งจากจำเลยที่ 1 ในราคาถูก พยานได้ ติดต่อนายสุชาติน้องชายส่งรถยนต์บรรทุกคันเกิดเหตุไปบรรทุกของที่ห้างจำเลยที่ 1 เมื่อเกิดเหตุแล้ว จึงทราบว่าของที่รับขนส่งเป็นเครื่องปิดฉลากอาหารแสตมป์ขวด สุรา เห็นว่าข้ออ้างดังกล่าวเป็นเรื่องระหว่างจำเลยที่ 2 และที่ 4 ซึ่งเป็นผู้ประกอบการ ขนส่งด้วยกัน ไม่เกี่ยวกับบริษัทสุราทิพย์ยุคนธร จำกัด ผู้ว่าจ้างและโจทก์ ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยที่ 3 เป็นผู้รับขนส่งช่วงในการขนส่งหลายคนดังกล่าวปัญหาต่อไป มีว่าจำเลยที่ 5 เป็นผู้ขนส่งในการขนส่งของรายนี้ด้วยหรือไม่ ทางพิจารณาได้ความ ว่า นายประยูร บุตรน้อย จำเลยที่ 7 เป็นผู้ขับรถบรรทุกหมายเลขทะเบียน ศ.ก.80-0080 คันเกิดเหตุโดยประมาทปราศจากความระมัดระวัง เป็นเหตุให้เครื่อง ปิดฉลากอาหารแสตมป์ขวดสุรา 2 เครื่อง ชนราวสะพานรถไฟที่อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานีจนชำรุดใช้การไม่ได้ จำเลยที่ 5 ประกอบธุรกิจโรงสี และได้รับ อนุญาตให้ประกอบกิจการขนส่งมีรถใช้ในกิจการประมาณ 20 คัน โดยมีจำเลยที่ 6 เป็น หุ้นส่วนผู้จัดการ นายสมชัยเอื้อประเสริฐ เบิกความเป็นพยานจำเลยที่ 5 ว่าเป็น เจ้าของรถยนต์บรรทุกคันเกิดเหตุโดยเช่าซื้อจากผู้มีชื่อ แล้วนำไปจดทะเบียนมีชื่อ ร่วมในใบอนุญาตประกอบกิจการขนส่งกับจำเลยที่ 5 แต่นายสมชัยดำเนินกิจการรับ

ขนส่งของเป็นส่วนตัว ต่อมานายสมชัยได้ขายรถยนต์บรรทุกคันเกิดเหตุแก่นายสุชาติ เทพาอภิรักษ์น้องชายจำเลยที่ 4 และเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของจำเลยที่ 3 สาขา ศรีสะเกษ จำเลยที่ 5 ที่ 6 จึงไม่ได้ร่วมในการขนส่งของรายนี้กับจำเลยที่ 3 ที่ 4 แต่ จำเลยฎีกาว่า เมื่อนายสุชาติได้เป็นเจ้าของรถยนต์บรรทุกคันเกิดเหตุแล้ว จำเลยที่ 6 ซึ่งเป็นเพื่อนกับนายสุชาติ ยังคงยินยอมให้นายสุชาติ มีชื่อร่วมในใบอนุญาตประกอบการขนส่งกับจำเลยที่ 5 ต่อไป ดังนั้นถึงแม้จะฟังดังที่จำเลยที่ 5 นำสืบ ข้อเท็จจริงก็ ยังต้องฟังว่าขณะเกิดเหตุรถยนต์บรรทุกคันเกิดเหตุได้จดทะเบียนใช้ใบอนุญาต ประกอบการขนส่งของจำเลยที่ 5 ตามเอกสารหมายเลข ป.จ.4 ของศาลจังหวัดศรีสะเกษ ดำเนินการรับจ้างขนส่งสินค้าในนามของจำเลยที่ 5 โดยระบุในหนังสือแสดงการจดทะเบียนเอกสารหมายเลข ป.จ.3 ว่าจำเลยที่ 5 มีสิทธิครอบครองและใช้รถประกอบการขนส่ง จำเลยที่ 5 จึงไม่อาจปฏิเสธได้ว่ามิได้เป็นผู้ขนส่งเครื่องจักรรายนี้ เมื่อของที่ขนส่งโดยมีผู้ขนส่งหลายคนบุบสลายเสียหายในระหว่างการขนส่งจำเลยที่ 1 ที่ 3 ที่ 5 ผู้ขนส่งทั้งนั้นจึงต้องร่วมกันรับผิดชอบในความเสียหายดังกล่าวตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 618 จำเลยที่ 2 ที่ 4 ที่ 6 ในฐานะหุ้นส่วนผู้จัดการของจำเลยที่ 1 ที่ 3 ที่ 5 จึงต้องร่วมรับผิดชอบ ฎีกาจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ปรีชา เฉลิมวณิชย์-นิเวศน์ คำผอง-อำนวย สุขพรหม)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ